PEAPICKERS ARCHIEF

Ontsluitingsovereenkomst

Overeenkomst voor ontsluiting en bewaring van archiefstukken – niet-exclusieve licentie tot online publicatie

Concept in afwachting van juridische nalezing
Werkversie, opgesteld op basis van het ondernemingsplan van Peapickers Archief (versie 3.1, 30 oktober 2026). Nog niet nagelezen door een jurist; geen juridisch advies. Voor te leggen aan Cultuurloket (gratis advies over contracten en auteursrecht), samen met de naamkeuze. Het advies schriftelijk vragen en in het logboek noteren.

Tussen

De archiefvormer

Naam	_____
Naamsvermelding op de site (naam / pseudoniem / anoniem)	_____
Adres	_____
E-mail en telefoon	_____
Nummer archiefvormer	_____

hierna 'de archiefvormer', en

De archivaris

Naam	_____
Adres	_____
E-mail	_____

die als particulier optreedt als archivaris van Peapickers Archief, hierna 'de archivaris'.

Wordt overeengekomen wat volgt.

Artikel 1. Voorwerp en doel

1.1 Het doel van deze overeenkomst is de ontsluiting van archiefstukken: werk van de archiefvormer publiek toegankelijk maken via de website van Peapickers Archief.

1.2 Daartoe bezorgt de archiefvormer de archivaris digitale bestanden van eigen werk (de 'archiefstukken'), opgesomd in bijlage 1, met bestandsnaam en SHA-256-checksum. De bewaring van die bestanden is een tussenstap naar de ontsluiting.

1.3 Deze overeenkomst houdt geen overdracht van eigendom of auteursrecht in.

Artikel 2. Niet-exclusieve licentie tot online publicatie

2.1 De archiefvormer verleent de archivaris, voor elk archiefstuk waarvoor in bijlage 1 toegang (b) of (c) is gekozen, een niet-exclusieve licentie om het archiefstuk aan het publiek mee te delen via de website van Peapickers Archief.

2.2 De licentie omvat uitsluitend: bij toegang (b) de titel, de beschrijving en de overige metadata; bij toegang (c) daarnaast een afgeleide afbeelding van maximaal 1200 pixels langste zijde, met zichtbaar watermerk en zonder verborgen gegevens. Bij een embargo geldt toegang (b) tot de vermelde datum.

2.3 De archivaris mag het archiefstuk enkel reproduceren voor zover dat nodig is voor de bewaring (kopieën en back-ups) en voor het maken van de afgeleide afbeelding.

2.4 De licentie geldt wereldwijd, omdat de website wereldwijd raadpleegbaar is, en voor onbepaalde duur. De archiefvormer kan ze per archiefstuk op elk moment intrekken (artikel 10).

2.5 De licentie is kosteloos. Geen van beide partijen betaalt de andere enige vergoeding; er worden geen transacties verricht met of over de archiefstukken.

2.6 De licentie is persoonlijk: de archivaris verleent geen sublicenties en draagt ze niet over, behalve aan de vzw onder de voorwaarden van artikel 13.

2.7 Elke vorm van gebruik die niet uitdrukkelijk in dit artikel is toegestaan, blijft voorbehouden aan de archiefvormer.

Artikel 3. Eigendom en auteursrecht

3.1 Het werk, het auteursrecht en de morele rechten blijven volledig bij de archiefvormer.

3.2 De archivaris verkrijgt geen exclusiviteit. De archiefvormer blijft vrij het werk elders te tonen, te verkopen of te publiceren.

Artikel 4. Verklaring van de archiefvormer

4.1 De archiefvormer verklaart de entiteit te zijn die de originele werken heeft gecreëerd, en over de rechten te beschikken die nodig zijn voor deze overeenkomst.

4.2 Staan er herkenbare personen op een werk, of is een werk samen met anderen gemaakt of bevat het werk van anderen, dan verklaart de archiefvormer hun schriftelijke toestemming te hebben. Voor geportretteerden wordt bijlage 4 gebruikt.

Artikel 5. Bewaring

5.1 Als tussenstap naar de ontsluiting bewaart de archivaris de bestanden onveranderd, bit voor bit zoals ontvangen, met zorg van een goed huisvader en zonder vergoeding.

5.2 De archivaris houdt minstens drie kopieën bij, op twee soorten dragers, waarvan één op een andere plaats, en controleert de integriteit minstens elk half jaar aan de hand van de checksums.

5.3 Voor de bewaring kan een bewaarkopie in een open bestandsformaat worden gemaakt. Het origineel blijft bewaard.

Artikel 6. Beschrijving

6.1 De archivaris beschrijft elk archiefstuk in Dublin Core en kent een unieke identiteitscode toe (ARCHIEFSTUK<jaar>-<nummer archiefvormer>-<volgnummer>).

6.2 De archiefvormer krijgt elke beschrijving ter nalezing vóór publicatie. Niets wordt gepubliceerd zonder dat akkoord.

Artikel 7. Toegang per archiefstuk

7.1 Per archiefstuk legt de archiefvormer in bijlage 1 de toegang vast: (a) niet tonen; (b) enkel beschrijving; (c) beschrijving en een kleine afbeelding met watermerk; eventueel met een embargo op het beeld tot een vermelde datum.

7.2 De gekozen toegang bepaalt de omvang van de licentie van artikel 2. De website biedt geen downloadknop.

7.3 Een archiefstuk met toegang (a) wordt enkel bewaard en niet gepubliceerd.

Artikel 8. Uitdrukkelijk verboden gebruik

Het is de archivaris niet toegestaan de archiefstukken te verkopen, te reproduceren, te drukken, aan derden door te geven, te gebruiken voor het trainen van AI-modellen of te gebruiken in reclame.

Artikel 9. Netwerk en groepen

9.1 De archivaris registreert wie de archiefvormer heeft aangebracht en tot welke groepen (collectieven, clubs, vzw's) de archiefvormer behoort.

9.2 Deze verbindingen worden enkel op de website getoond met het akkoord van de archiefvormer in bijlage 3.

Artikel 10. Terugtrekking

10.1 De archiefvormer kan op elk moment, zonder opgave van reden, de publicatie van een of meer archiefstukken stopzetten. De archivaris haalt ze binnen 7 dagen offline.

10.2 De archiefvormer kan op elk moment het hele depot terugvragen. De archivaris wist dan alle kopieën en bevestigt dit schriftelijk. De identiteitscodes worden niet hergebruikt.

Artikel 11. Overlijden van de archiefvormer

11.1 Bij overlijden blijven de bestanden bewaard. De beslissingen van de archiefvormer gaan over op de erfgenamen of de in een testament aangeduide persoon.

11.2 De archiefvormer duidt in bijlage 2 een contactpersoon aan en kiest wat er met de publicatie gebeurt tot de erfgenamen beslissen: A (alles blijft zoals afgesproken), B (afbeeldingen tijdelijk offline) of C (depot teruggeven en verwijderen).

11.3 Erfgenamen kunnen de toestemmingen inperken of intrekken; uitbreiden kan enkel schriftelijk.

Artikel 12. Overlijden of onbekwaamheid van de archivaris

12.1 De archivaris duidt schriftelijk een vertrouwenspersoon aan. Die verwittigt de archiefvormer en geeft het depot terug of draagt het over aan een organisatie naar keuze van de archiefvormer.

12.2 Zonder antwoord binnen een redelijke termijn worden de kopieën teruggegeven of gewist en gaat de vertoning offline.

Artikel 13. Overgang naar de vzw

Deze overeenkomst, met de licentie van artikel 2, mag overgaan naar een later op te richten vzw Peapickers. De archiefvormer wordt hiervan vooraf schriftelijk verwittigd en kan dan weigeren of terugtrekken.

Artikel 14. Commerciële curatie

Een archiefstuk kan enkel worden opgenomen in een commerciële curatie (postershop of printshop) met een afzonderlijk, schriftelijk addendum aan deze overeenkomst, per archiefstuk, ondertekend door beide partijen. Zonder addendum blijft elk stuk uitsluitend in het niet-commerciële archief.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1 De archivaris bewaart enkel de gegevens op deze overeenkomst en haar bijlagen, voor het beheer van het depot.

15.2 Contactgegevens worden nooit gepubliceerd. De archiefvormer kan inzage, verbetering of wissing vragen.

Artikel 16. Duur en opzegging

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Elke partij kan ze schriftelijk opzeggen; artikel 10.2 is dan van toepassing.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zoeken bij een geschil eerst samen een oplossing.

Ondertekening

Opgemaakt in twee exemplaren te _____ op ____ / ____ / _____, waarvan elke partij er één ontvangt.

De archiefvormer	De archivaris
Naam:	Naam:
Handtekening:	Handtekening:

Bijlage 1. Lijst van archiefstukken en toegang

Toegang: (a) niet tonen · (b) enkel beschrijving · (c) beschrijving en kleine afbeelding met watermerk · E = embargo op het beeld tot de vermelde datum.

Nr	Titel	Oorspronkelijke bestandsnaam	SHA-256 (eerste 12 tekens)	Toegang
01				a / b / c / E
02				a / b / c / E
03				a / b / c / E
04				a / b / c / E
05				a / b / c / E
06				a / b / c / E
07				a / b / c / E
08				a / b / c / E
09				a / b / c / E
10				a / b / c / E
11				a / b / c / E
12				a / b / c / E
13				a / b / c / E
14				a / b / c / E
15				a / b / c / E

Meer stukken: dit blad kopiëren en nummeren. Volledige checksums staan in het manifest van het depot.

Bijlage 2. Bij overlijden van de archiefvormer

Contactpersoon (aanspreekpunt; vervangt de wettelijke erfgenamen niet)

Naam	_____
Relatie	_____
E-mail en telefoon	_____

Keuze tot de erfgenamen beslissen (één aankruisen)

[ ]	A. Alles blijft zoals afgesproken, tot de erfgenamen iets anders vragen.
[ ]	B. De afbeeldingen gaan tijdelijk offline; enkel de beschrijving blijft zichtbaar tot de erfgenamen bevestigen.
[ ]	C. Het depot wordt teruggegeven aan de erfgenamen en uit het archief verwijderd.

Vermelding

[ ]	Het sterfjaar mag bij de naam vermeld worden.
[ ]	Een korte in-memoriamtekst mag op de pagina van de archiefvormer geplaatst worden.

Handtekening archiefvormer: _____

Bijlage 3. Netwerk en groepen

Aangebracht door (nummer of 'archivaris')	_____
Groepen (naam en soort)	_____

[ ]	Ik ga akkoord dat mijn verbinding met de persoon die mij aanbracht op de site getoond wordt.
[ ]	Ik ga akkoord dat mijn verbinding met de hierboven vermelde groepen op de site getoond wordt.

Handtekening archiefvormer: _____

Bijlage 4. Toestemming van een geportretteerde

Te gebruiken voor elke herkenbare persoon op een archiefstuk.

Naam geportretteerde	_____
Archiefstuk(ken) (code of titel)	_____
E-mail of telefoon	_____

De geportretteerde geeft toestemming dat het archiefstuk waarop hij of zij herkenbaar is, bewaard wordt door Peapickers Archief en getoond wordt volgens de toegang die de archiefvormer koos (bijlage 1). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken; het beeld gaat dan binnen 7 dagen offline.

[ ]	Mijn naam mag bij het archiefstuk vermeld worden.
[ ]	Mijn naam mag niet vermeld worden.

Plaats en datum: _____ Handtekening geportretteerde: _____